



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS,

, devidamente inscrito no C.N.P.J sob n.º , com sede à , doravante denominada **ESCOLA**, neste ato representada pelo seu representante legal e de outro lado o responsável pelo aluno, ou próprio aluno, neste instrumento qualificado, doravante denominado Contratante têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA 1ª. - O presente contrato é celebrado sob a égide da Constituição Federal, da Lei nº 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil Brasileiro), da Lei nº 9.870 de 23/11/99 de novembro de 1999 e da Lei nº 8.078 de 11/09/90 e demais legislação pertinente e que faz parte integrante do presente.

CLÁUSULA 2ª. - A Escola se obriga a ministrar ensino através de aulas e demais atividades escolares, devendo o plano de estudos, programas, currículo e calendário estarem em conformidade com o disposto na legislação em vigor e de acordo com o seu Plano Escolar no período de janeiro a dezembro de .

Parágrafo 1º - A Escola tem sua Proposta Pedagógica orientada para os seguintes objetivos:

- a) proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização, preparação para o trabalho e para o exercício consciente da cidadania;
- b) dar ao educando a possibilidade de espírito de investigação e iniciativa, do pensamento lógico e da noção da universalidade das leis científicas e matemáticas;
- c) levar os alunos à auto-realização, criando condições para a atualização de suas potencialidades;
- d) formar integralmente a criança e o adolescente;
- e) garantir a todos os alunos o acesso ao conhecimento científico, uma das condições fundamentais para uma visão crítica do mundo e para a participação na construção de uma sociedade democrática;
- f) oferecer o processo de integração social da criança e do jovem através da convivência e do diálogo com seus pares e educadores, este como um elo entre a cultura da criança e do jovem e a cultura historicamente acumulada.

Parágrafo 2º - Faz parte integrante do presente contrato a Proposta Pedagógica e o Regimento Escolar.

CLÁUSULA 3ª - As aulas serão ministradas nas salas de aula ou locais em que a Escola indicar, tendo em vista a natureza do conteúdo e da técnica pedagógica que se fizerem necessárias.

CLÁUSULA 4ª - A configuração formal do ato de matrícula se procede pelo preenchimento do formulário próprio fornecido pela escola denominado "Ficha de Matrícula" que, desde já, ficam fazendo parte integrante deste contrato.

PARÁGRAFO 1º - O requerimento de matrícula somente será encaminhado para exame e deferimento pelo diretor após certificação pela tesouraria de que o contratante esteja quite com suas obrigações financeiras decorrentes de prestações anteriores e as previstas para pagamento no ato da matrícula.

PARÁGRAFO 2º - O presente contrato somente terá validade com o deferimento expresso e da formal matrícula.

CLÁUSULA 5ª - É de inteira responsabilidade da Escola o planejamento e a prestação dos serviços de ensino, no que se refere à marcação de datas para provas de aproveitamento, fixação de carga horária, designação de professores, orientação didático-pedagógico e educacional, além de outras providências que as atividades docentes exigem, obedecendo ao seu exclusivo critério, sem Ingerência do Contratante.

CLÁUSULA 6ª - Ao firmar o presente, o Contratante **submete-se ao Regimento Escolar**, e às demais obrigações constantes na legislação aplicável à área de ensino e, ainda, às emanadas de outras fontes legais, desde que regulem, supletivamente a matéria, inclusive o Plano Escolar aprovado.

CLÁUSULA 7ª - Como contraprestação pela prestação dos serviços prestados e a serem prestados e referentes ao período letivo de janeiro a dezembro de _____, conforme previsto na Cláusula 2ª, **será a anuidade encontrada na forma estabelecida na cláusula 9ª e seu parágrafo.**

CLÁUSULA 8ª - A INSTITUIÇÃO, por mera liberalidade, poderá conceder descontos, a qualquer título, individual ou coletivamente, de forma contínua ou sobre determinada parcela específica, sobre os valores devidos pelo ALUNO, o que não caracterizará renovação, podendo, desta forma, esses descontos serem reduzidos ou cancelados, a qualquer momento, a critério exclusivo da INSTITUIÇÃO.

PARÁGRAFO 1º - O aluno que obteve desconto no valor das mensalidades, para continuar desfrutando desse privilégio, deverá observar os seguintes itens:

- a) **apresentar conduta que não contrarie as normas disciplinares da Escola, tais como pontualidade, atitude em sala de aula, respeito aos professores, funcionários e colegas;**
- b) **apresentar rendimento escolar satisfatório, obtendo, no mínimo, média 6,0 (seis) em cada disciplina.**

PARÁGRAFO 2º - Para qualquer modalidade de desconto concedido, após a data de vencimento da referida parcela, perder-se-á tal benefício, conforme indicado nas instruções de pagamento.

CLÁUSULA 9ª - O preço da anuidade é de _____ que
será pago em _____ parcelas de _____, vencendo a 1ª
parcela em _____, ou conforme acordo firmado com direção da escola, que constará em
adendo, que será parte integrante do presente contrato.

PARÁGRAFO 1º - Caso a situação econômico-financeira atual seja alterada em função de mudanças legislativas ou normativas, o presente contrato será adequado à nova realidade econômica, preservando o equilíbrio contratual.

CLÁUSULA 10ª - Os valores da contraprestação previstos nas cláusulas anteriores incluem, exclusivamente a prestação de serviços decorrentes da programação anual, distribuição de classe, classificação de alunos e carga horária constantes do plano escolar.

PARÁGRAFO 1º - Os valores da contraprestação das demais atividades, inclusive as extracurriculares, serão fixados a cada serviço, pela Escola e não terão caráter obrigatório.

PARÁGRAFO 2º - Não estão incluídos neste contrato os serviços especiais de recuperação, eventuais aulas de reforço, dependência, transporte escolar, os opcionais e de uso facultativo para o aluno, as segundas chamadas de prova ou exame, a segunda via de documentos, o uniforme, a alimentação e todo material didático de uso do aluno.

PARÁGRAFO 3º - É obrigatório para o acompanhamento das aulas, que o aluno adquira o material didático.

PARÁGRAFO 4º - O local de pagamento será a Tesouraria da Escola ou outro por ela indicado, inclusive Banco.

CLÁUSULA 11ª – Considerando que o presente contrato é firmado antecipadamente, com previsão de início da prestação dos serviços em janeiro de _____, fica assegurada a possibilidade de alteração de valores de modo a preservar o equilíbrio contratual, caso qualquer mudança legislativa ou normativa altere a equação econômico-financeira do presente instrumento.

CLÁUSULA 12ª – Em caso de separação conjugal do Contratante, a Contratada deverá ser formalmente comunicada sobre a ocorrência do evento, bem como a quem coube a guarda, e as demais informações complementares sobre a retirada do(a) aluno(a) da Escola, sem prejuízo do disposto no inciso VII do artigo 12 da Lei nº 9.394/96, alterado pela Lei nº 12013, de 06/08/2009.

CLÁUSULA 13ª - O vencimento das parcelas dar-se-á no dia 10 (dez) de cada mês.

PARÁGRAFO 1º - Em caso de falta de pagamento no vencimento, o valor será acrescido de multa de 2% (dois por cento) ao mês e juros de R\$ 0,35 (trinta e cinco centavos) ao dia.

PARÁGRAFO 2º - O não comparecimento do aluno aos atos escolares ora contratados não o exime do pagamento, tendo em vista a disponibilidade do serviço colocado ao contratante.

PARÁGRAFO 3º - Suspensão ou interrupção do pagamento só ocorrerá por expressa e escrita comunicação, com antecedência de 30 dias da rescisão contratual pelo contratante, devidamente protocolada.

PARÁGRAFO 4º - Em caso de inadimplência a escola poderá optar:

- I. **Pela rescisão contratual, independente da exigibilidade do débito vencido e do devido no mês da efetivação, declarado judicialmente.**
- II. **Pela emissão de letra de câmbio ou duplicata, desde já autorizada, pelo valor da (s) parcela(s) vencida(s) acrescida(s) do critério previsto no parágrafo primeiro da cláusula décima-primeira e apresentado para aceite na forma do capítulo III de lei uniforme, aprovada pelo decreto legislativo n.º 54/64, arts. 21 e seguintes, conforme previsão do artigo 7º do código de defesa do consumidor.**
- III. **Independente da adoção das medidas acima, poderá contratar Empresa especializada para proceder com a cobrança do débito de forma amigável e ou judicial, cabendo ao Contratante arcar com as despesas e honorários advocatícios decorrentes.**

CLÁUSULA 14ª - tem ciência, neste ato, o contratante que, em caso de inadimplência das parcelas ou qualquer obrigação de pagamento decorrente desse contrato por 60 (sessenta) dias ou mais, poderá ser este fato comunicado ao cadastro de consumidor legalmente existente para registro nos termos do artigo 43 § 2º da lei 8.078 de setembro de 1.990 (código de defesa do consumidor).

CLÁUSULA 15ª - O presente contrato tem duração até o final do período letivo contratado e poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses.

- a) Pelo aluno e/ou responsável

I. Por desistência formal

II. Por transferência formal.
- b) Pela escola

I. Por desligamento nos termos do Regimento Escolar

II. Por rescisão na forma do § 4º da Cláusula 13ª

Parágrafo único - Em todos os casos fica o Contratante obrigado a pagar o valor da parcela do mês em que ocorrer o evento, além de outros débitos eventualmente existentes, corrigidos na forma do parágrafo 1º, da Cláusula 13ª.

CLÁUSULA 16ª - Fica fazendo parte integrante do presente contrato o regimento escolar e a proposta pedagógica.

PARÁGRAFO 1º - A CONTRATADA será indenizada pelo CONTRATANTE por qualquer dano ou prejuízo que este ou o DISCENTE venha a causar no edifício, instalações, mobiliários ou equipamentos da CONTRATADA.

CLÁUSULA 17ª - O contratado, livre de quaisquer ônus para com o contratante/aluno, poderá utilizar-se da sua imagem para fins exclusivo de divulgação da escola e suas atividades podendo, para tanto reproduzi-la ou divulgá-la junto a internet, jornais e todos os demais meios de comunicação, público ou privado.

PARÁGRAFO 1º - Em nenhuma hipótese poderá a imagem ser utilizada de maneira contrária à moral ou aos bons costumes ou à ordem pública.

CLÁUSULA 18ª - As partes atribuem ao presente contrato plena eficácia e força executiva extrajudicial, nos termos dos §§ 2º, 3º e da cláusula 13ª.

CLÁUSULA 19ª - Para dirimir questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Cidade de Sertãozinho.

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo, para que se produzam todos os efeitos legais.

Nome do Aluno(a):

- Turma:

- Período:

- Ano:

CONTRATANTE

Nome:

RG:

CPF:

Assinatura: _____

Endereço:

CONTRATADA

CNPJ:

Assinatura: _____

Endereço: